

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1078/2015

श्री अखिलेश कुमार जायसवाल, म.नं. H.I.G.II साडा कालोनी जमनीपाली N.T.P.C. कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.04.2021

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2014 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 19.01.2015 पंजीकृत डाक से दिनांक 27.01.2015 को प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 20.12.2019 दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन दिनांक 07.04.2015 प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.05.2015 को पंजीकृत हुआ है।

2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी श्री अखिलेश कुमार जायसवाल अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री सी बी. सिंग कंवर, अनुभाग अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा वी.सी. में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "मनरेगा मद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से पृष्ठ भाग में लिखे गये 11 सड़क निर्माण कार्यों में मेसर्स जय क्रेशर इंडस्ट्रीज कटघोरा द्वारा किये गये मिट्टी रोलिंग कार्यों के संबंध में निम्न जानकारी की मांग किये हैं:-
 1. उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड अनुसार किया गया है अथवा नहीं।
 2. उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य परतों में किया गया कि नहीं।
 3. क्या उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य मात्र उपरी परत में किया गया है।
6. आवेदक श्री अखिलेश कुमार जायसवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा

के समक्ष दिनांक 17.12.2014 आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा वांछित जानकारी की मांग की गई है। आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पश्चात् जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 01.01.2015 को पत्र प्रेषित कर यह सूचना दी गई की संदर्भित पत्र क्र 02 कार्यालयीन पत्र क्र 1201 / ग्रा.र्या.सं. / पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 19.12.2014 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से विध्यांकित फर्म के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जिसकी प्रति (पत्र) डाक द्वारा आपको भेजी गई है। संदर्भित पत्र 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा का पत्र 1378 दिनांक 15.09. 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः आवेदक 03 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर चाही गई जानकारी की वस्तुतः स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

7. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये जानकारी से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19.01.2015 प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्राप्त प्रथम अपील आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को दिनांक 29.01.2015 को सूचित किया की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को छोड़कर अन्य योजनाओं के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन सत्यापन किया जाता है, कार्यों से संबंधित तकनीकी स्वीकृति को छोड़कर अन्य समस्त दस्तावेज संबंधित जनपद पंचायत में होती है। ग्राम पंचायतों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन सत्यापन हेतु उस जनपद पंचायत में पदस्थ समन्वयक (तकनीकी) द्वारा की जाती है एवं इस योजना के समस्त दस्तावेज जनपद पंचायतों में उपलब्ध होता है। अतः आपके द्वारा वांछित जानकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से प्राप्त करें। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा को प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के तारत्व में आवेदक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को जानकारी देने के संबंध में प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा जानकारी तत्काल प्रदान करने की मांग किये है।

8. प्रकरण का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा राज्य सूचना आयोग

- में दिनांक 07.04.2015 द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा से जानकारी अप्राप्त है। का लेख किया गया है तथा वांछित जानकारी प्रदान करने एवं विलंब किये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग किये हैं।
9. प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों के परीक्षण से पाया गया कि आवेदन द्वारा जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दिनांक 17.12.2014 प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदक को उनके द्वारा 01.01.2015 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया हैं यह सूचना दी गई की संदर्भित पत्र क्र 02 कार्यालयीन पत्र क्र 1201/ग्रा.र्या.सं./पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 19.12.2014 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से विष्ठांकित फर्म के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जिसकी प्रति (पत्र) डाक द्वारा आपको भेजी गई है। संदर्भित पत्र 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा का पत्र 1378 दिनांक 15.09.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः आवेदक 03 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर चाही गई जानकारी की वस्तु स्थिति से अवगत हो सकते हैं। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गए सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 29.01.2015 को सूचित किया की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को छोड़कर अन्य योजनाओं के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मुल्यांकन सत्यापन किया जाता है, कार्यों से संबंधित तकनीकी स्वीकृति को छोड़कर अन्य समस्त दस्तावेज संबंधित जनपद पंचायत में होती है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा को प्रेषित किया गया।
10. अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा के पत्र दिनांक 29.01.2015 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्त के 30 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी आवेदक के दिये गये पते पर रजिस्टर्ड से प्रेषित कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
11. आदेश प्रति कलेक्टर कोरबा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी

उपरोड़ा, जिला कोरबा द्वारा दिनांक 29.01.2015 की प्रतिलिपि प्राप्त होने पश्चात् भी आवेदक को आज दिनांक तक जानकारी प्रेषित नहीं किया गया। इस प्रकार गया कि उभय पक्ष के द्वारा आवेदक को जानकारी देने से वंचित रखा गया है इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोडी उपरोड़ा, जिला कोरबा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें, एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त